附件 1:

东营市东营区明潭府项目工地
“11.1”建筑起重机械较大坍塌事故调查报告

2014 年 11 月 1 日 13 时 30 分，东营市黄河路与郑州路十字路口西北侧东营市华鑫房地产有限公司明潭府项目 5 号楼施工工地，在塔式起重机降塔作业中发生一起坍塌事故，导致 3 人死亡，1 人受伤，直接经济损失 443.08 万元。

事故发生后，省领导高度重视，作出批示，要求全力救治伤员查明事故原因，吸取事故教训。市委、市政府领导多次听取事故情况汇报，对伤员救治、事故调查、善后处置及落实措施、杜绝此类事故等相关工作提出具体意见要求。

依照国家有关法律法规，市政府于 11 月 2 日成立了由市安监局、市监察局、市住房城乡建设委、市公安局、市质监局、市总工会等部门有关负责同志参加的事故调查组开展事故调查工作。同时，邀请检察院派员参加，并聘请 3 名塔式起重机专家参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1、建设单位：东营市华鑫房地产有限公司（以下称华鑫地产公司）

成立于1999年10月26日，法定代表人陈美华，工商营业执照注册号370500228960413，营业期限至2034年10月26日；2004年9月13日取得房地产开发企业四级资质证书（证书编号084054），有效期至2016年10月13日。

2、施工单位：南通启益建设集团有限公司（以下称南通启益公司）

南通启益公司于2002年4月22日在南通市工商行政管理局登记注册，注册号320681000096188，法定代表人尹向东，经营范围：房屋建筑工程、钢结构工程、市政公用工程、建筑装修工程等，具备房屋建筑工程施工总承包一级、市政公用工程总承包一级、钢结构专业承包一级资质，安全生产许可证编号苏JZ安许证字【2005】060037-1，有效期至2016年10月24日。

南通启益公司东营分公司，隶属南通启益公司，为企业非法人，于2010年5月12日，在市工商局登记注册，注册号370500300002769，负责人为管洪兵，经营范围：为隶属企业承揽资质范围内业务并提供联络服务。

2012年12月16日，南通启益公司通过招投标，取得华鑫房地产公司明潭府项目建设工程。开工前成立了明潭府工程项目部

任命袁海辉为项目负责人（2014年7月经公司批准离开项目部），黄新华（2013年3月经公司批准离开项目部）、王锦如为项目技术负责人，季兵（2014年7月公司安排其为项目临时负责人）、高明、谷书明为专职安全员。

3、塔式起重机租赁单位：东营市铭万建筑机械租赁有限责任公司（以下称铭万公司）

铭万公司成立于2010年8月4日，在市工商局登记注册，注册号为3705020108691，法定代表人杜存喜，注册资本3万元，经营范围：建筑机械设备租赁等（无塔式起重机安装、拆卸资质）。2011年9月24日，南通启益公司东营分公司工程部人员黄正飞（2013年底退休）个人出资购买东营新东方建设机械有限责任公司塔式起重机（胜东牌QTZ40型）1台，与杜存喜约定使用铭万公司名义到市住房城乡建设委进行产权备案，并进入建筑设备租赁市场。

4、事故塔式起重机拆卸单位：韩玉坤施工队

韩玉坤施工队，组织者为韩玉坤，在事故塔式起重机拆卸作业中，该施工队共有施工人员4名（树旭坤、王留胜、王瑞宝、张帅），以东营鸿运塔机拆装吊运公司的名义承揽塔式起重机拆装作业。经查实，该施工队提供的东营鸿运塔机拆装吊运公司营业执照、塔式起重机拆装资质、特种作业人员资格证书均系伪造。

5、监理单位：东营市东岳监理工程有限责任公司（以下称东岳监理公司）

东岳监理公司成立于2002年10月28日，法定代表人董凤铭，注册资金101.2万元，经营范围：房屋建筑工程监理乙级，市政公用工程监理乙级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。2012年12月，该公司与华鑫地产有限公司明潭府项目部签订了《建设工程委托监理合同》。

2013年3月，东岳监理公司成立了明潭府工程监理项目部，委托该公司蔡鸿泰为明潭府项目总监，全面负责该工程，负责监理合同规定执行的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，王发明为专业监理师。项目施工期间，蔡鸿泰、王发明先后离职。2014年3月公司任命朱永军为总监代表全面负责该项目监理，张中文为监理员。

（二）事故项目基本情况

明潭府项目建设规模78922平方，其中高层4栋，地下车库1个。华鑫地产公司于2011年5月25日通过挂牌出让取得项目土地；2012年9月5日，伪造《国有土地使用证》（2013年2月1日正式取得国有土地使用证）复印件到市城乡规划局办理了《建设工程规划许可证》，并在市规划局办理了建设用地许可证（2013年6月13日进行变更，证号为地字第370500201300045号）。2012年10月25日，在没有取得住房城乡建设部门《施工许可证》情况下桩基施工。2012年11月8日和11月20日，先后两次对项目建设工程监理招标，均未达到法定报名人数，经市发改委（东发改招投标[2012]648号）批复同意，华鑫地产公司采用邀请

招标方式，选择了具有相应资质的东岳监理公司作为本项目的监理单位。2012年12月1日，项目土建工程在东营市公共交易中心开标，南通启益公司中标。2013年3月，项目进行土建施工。2013年5月21日在市住房城乡建设委办理了《东营市建设工程施工安全报监书》（编号LZJ07）。2014年7月，项目主体工程完工。2014年11月7日取得市住建委颁发的《施工许可证》。

（三）事故塔式起重机租赁、安装情况

事故塔式起重机为东营新东方建设机械有限责任公司2011年生产的QTZ40塔式起重机（制造监督检验证书编号：SY-QZZ-2011-0090-13，特种设备型式试验报告编号：QX07-0676），具有制造企业产品《合格证》，在事故工地投用前经市住房城乡建设委备案，经东营特检院检验合格（检验报告编号：DY-QZJ-2013-1251F）。2013年2月26日，黄正飞以铭万公司名义与南通启益公司明潭府项目部签订《塔式起重机租赁合同》，约定塔式起重机用于明潭府工程5号楼的施工，铭万公司负责塔式起重机的安装、调试、维修、保养、拆卸。黄正飞联系到韩玉坤由其组织人员于2013年3月在项目现场进行了塔式起重机安装。塔式起重机安装前，南通启益公司制定了施工方案，审查了拆装单位的资质和有关人员的特种作业资质，并上报东岳监理公司进行审核。

（四）事故现场基本情况

塔身剩余21个标准节（地面以上高度约45米）和三道附墙装

置，最上面的标准节变形，其上面的 2 根横腹杆与主弦杆连接焊缝开裂，南侧上踏步（爬爪）的外侧有明显的、较规则的圆弧形挤压凹陷咬痕、北侧下爬爪向外扭曲变形。下数第 14、15 个标准节变形严重，东侧面主弦杆向西有明显的弯曲变形。顶升套架已完全撕裂，部分构件坠落地面，上走台挂在剩余的下数第 18 个标准节上，套架下走台挂在下数第 3 个附着架处，顶升油缸挂在剩余的下数第 14、19 标准节上。顶升横梁两端的销轴已脱落，套架换步销 1 个掉落地面，一个在伸出状态。起重臂、平衡臂、塔帽、上下转台掉落地面，塔帽叠压在起重臂上，下转台支座与最上一个标准节处未见连接螺栓。地面上有 7 节起重臂（每节长度为 6 米），呈东西向，臂端朝东、臂根朝西，于离回转塔身铰接点约 1 米处断裂，多根腹杆变形和焊缝撕裂。塔身西侧 30 米左右的地面上，从北向南摆放着已拆除的 13 个标准节（约 15 米长），掉落地面变形标准节 2 个（一个在塔身边，一个在塔身与码放标准节之间）。现场无其他吊装设备。塔身东南侧散落着 4 块配重（未从平

衡臂尾端脱出）和一个严重变形的敞口铁皮箱，铁皮箱内和附近地面上有黄土。吊钩防脱钩装置用铁丝捆在吊钩内侧，同时将捆绑绳的一头用铁丝与吊钩固定在一起。现场施工人员共5人，分别是施工队负责人韩玉坤、从事塔式起重机司机作业的张帅（未取得塔式建筑起重机械司机资质）及无相应资质从事塔式起重机械拆卸作业人员树旭坤、王留胜、王瑞宝。

二、事故发生经过及救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2014年10月27日，南通启益公司明潭府项目部临时负责人、安全科长季兵通知黄正飞拆卸塔式起重机，黄正飞又联系到韩玉坤，由他组织人员进行拆卸。11月1日上午8点左右，韩玉坤组织4名施工人员到达现场。韩玉坤联系到季兵，季兵要求其提供施工方案和公司及作业人员资质，韩玉坤表示下午送来。季兵默许后，未进行安全教育和安全技术交底，安排项目部高明进行现场监督管理。韩玉坤施工队于8:30左右开始拆卸施工。10点左右，东岳监理公司监理员张中文巡视中发现拆卸作业人员不能提供资质证书，向总监代表朱永军汇报后，朱永军书面向季兵下达了监理通知单，要求暂时停止作业。季兵未采取有效措施制止拆卸作业，朱永军也未及时向上级或有关职能部门报告，二人先后离开作业现场，直至事故发生。

13: 30 时许，拆卸作业人员树旭坤、王留胜、王瑞宝在进行塔身下数 21 节拆除作业时，没有将套架南侧的换步销从踏步（爬爪）槽中完全退回到换步销座孔内，换步销与踏步（爬爪）槽边缘发生干涉，导致套架卡滞和偏斜，不能正常下降。随着顶升油缸活塞杆的缩回，在套架卡滞不能下降的情况下，顶升油缸下端的顶升横梁上提直至全部脱开，塔式起重机上部结构的重量由顶升横梁支撑完全转移到未完全退回到换步销座孔内的一个换步销上。由于该换步销与踏步（爬爪）槽的干涉接触面小、挤压强度大挤压面产生塑性变形，在液压系统工作时产生的振动及冲击等因素的影响下，使未完全退回换步销座孔内的换步销从踏步（爬爪）槽边缘滑脱，塔式起重机上部结构整体坠落，导致塔式起重机上部整体失稳，将最薄弱且受拉的套架前主弦杆与下回转支座耳板连接焊缝撕开，塔式起重机上部结构朝塔身后方翻转、下落平衡臂带着配重坠落砸向剩余塔身下数第 14、15 个标准节的东侧面，致使被砸标准节主弦杆弯曲变形。回转塔身和塔帽随同回

转支座坠落在塔身后部，起重臂向后翻转180°坠落到地面，臂端朝东、臂根朝西；3名拆卸作业人员及从事塔式起重机司机作业的张帅高空坠落。

（二）事故救援及善后情况

现场人员拨打110、120，并立即组织人员进行救援。接到报告后，市委常委、常务副市长田青云，市委常委、副市长张润国赶到事故现场和救治医院，组织指挥事故救援，多次调度伤员救治和事故调查处理工作；市住建委、安监局、公安局等单位领导及消防、医务人员赶赴现场进行救援。事故共造成3人死亡、1人受伤其中，树旭坤当场死亡，王留胜、王瑞宝经医院抢救无效死亡，张帅受伤。死亡人员赔付工作于11月6日完成，尸体已火化，家属已回原籍；受伤人员痊愈出院。

三、事故性质及原因

（一）直接原因

不具备塔式起重机拆装资质的施工队伍非法违法施工，在降塔作业时违章操作，在换步销没有从踏步槽中完全退回换步销座

孔内的情况下，回缩升顶油缸，致使套架下降卡滞与偏斜，导致塔式起重机倾翻坍塌。

（二）间接原因

1、韩玉坤施工队持伪造资质非法承揽塔式起重机拆卸工程，组织无相应特种作业资质人员，在塔式起重机进行拆除前未按照要求向市住房城乡建设委告知，未制定塔式起重机拆卸方案，未进行安全技术交底的情况下，不服从施工单位停止施工指令拆卸塔式起重机。

2、铭万公司不具备建筑起重机械安装、拆卸资质，承揽塔式起重机安装、拆卸工程，未发现韩玉坤施工队使用伪造的东营鸿运塔机拆装吊运公司营业执照、拆装资质、特种作业人员资质；在塔式起重机进行拆除前，未按照要求向市住房城乡建设委告知；非法、违法组织人员拆装塔式起重机，未对韩玉坤施工队进行安全技术交底和安全教育。

3、南通启益公司将塔式起重机拆装工程分包给不具备资质的铭万公司；资质审查程序混乱、管理不严格，与铭万公司签订租赁合同及编制施工方案时，未认真审查发现铭万公司提供的拆装公司资质及人员资质系伪造；安全管理不到位，塔式起重机拆卸前未核对韩玉坤施工队拆卸资质和特种作业人员资质，未对韩玉坤施工队进行安全技术交底和安全教育，允许其进行拆卸作业在监理方下达暂时停止施工指令后，未采取有效制止施工的措施

4、东岳监理公司未认真履行安全监理职责，审核塔式起重机施工方案时，未发现拆装公司资质及人员资质系伪造；未对塔式起重机的拆卸现场进行有效监理；2014年11月1日，巡查发现韩玉坤施工队伍不能提供相关资质时，仅发出《监理工程通知书》要求暂时停止施工，但未有效制止其非法施工行为，未向市住房城乡建设委报告。

5、华鑫地产公司未认真履行安全管理职责，工程开工前未取得施工许可证，未向市住房城乡建设委报监；在未取得《国有土地使用证》情况下，伪造《国有土地使用证》复印件办理明潭府项目《建设工程规划许可证》。

6、市住房城乡建设委未认真履行职责，审批把关不严，监督检查不到位，专项整治不深入。审查明潭府项目《东营市建设工程施工安全报监书》不认真、不细致，未发现韩玉坤伪造东营鸿运塔机拆装吊运公司营业执照、塔式起重机拆装资质；对明潭府项目塔式起重机安全稽查工作不力；对明潭府项目无施工许可证开工建设查处不及时，采取措施不到位，致使工程继续无证施工

7、市城乡规划局未认真履行职责，对明潭府项目审批把关不严。在办理华鑫地产公司明潭府项目《建设工程规划许可证》时，未按规定要求建设单位出示《国有土地使用证》原件，未发现使用伪造的复印件，在建设单位未取得《国有土地使用证》情况下违规办理了《建设工程规划许可证》。

（三）事故性质

经过调查分析认定，该事故是一起非法、违法拆卸塔式起重机而导致的建筑起重机械较大坍塌生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

树旭坤、王留胜、王瑞宝，均系韩玉坤施工队事故塔式起重机拆卸作业人员，未取得相应特种作业资质进行塔式起重机拆卸作业，违章作业，野蛮施工，导致事故发生，在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议由司法机关处理人员

1、韩玉坤，韩玉坤施工队组织者，伪造资质非法承揽塔式起重机拆卸工程，组织无相应特种作业资质人员进行塔式起重机拆卸作业，在塔式起重机进行拆除前未按照要求向市住房城乡建设委告知，未制定塔式起重机拆卸方案，未进行安全技术交底的情况下，不服从施工单位停止施工指令拆卸塔式起重机。2014 年 11 月 7 日，韩玉坤因涉嫌重大劳动安全事故罪，由东营市公安局东营分局立案侦查；12 月 31 日经东营区检察院批准逮捕。建议由司法机关依照有关法律法规规定追究其刑事责任。

2、苏浙华，华鑫地产公司副经理。未认真履行安全管理职责在明潭府项目未取得国有土地使用许可证的情况下，伪造使用许可证复印件办理建设工程规划许可证，对事故发生负有责任，建议由司法机关依法进行处理。

（三）事故相关单位其他人员的处理建议

1、张帅，韩玉坤施工队事故塔式起重机司机，未取得塔式建筑起重机械司机资质从事塔式起重机司机作业，违章作业，建议由市住房城乡建设委按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）第六十二条规定进行处理。

2、黄正飞，南通启益公司东营分公司工程部原工作人员（2013年底退休），事故塔式起重机的实际产权人。使用铭万公司名义，不具备塔式起重机拆装资质承揽拆装施工作业，未认真审核韩玉坤施工队资质，未对其进行安全技术交底和安全教育等安全管理作为南通启益公司东营分公司工程部人员，未按照公司要求认真履行职责，未审核发现韩玉坤施工队的相关资质系伪造、作业人员不具备相应资质，对事故发生负有责任，建议南通启益公司、铭万公司分别按照内部管理规定予以处理。

3、杜存喜，铭万公司总经理，法定代表人。法制意识淡薄，安全生产责任不落实，疏于管理，在不审查合同内容的情况下，同意黄正飞使用其公司名义对外承揽业务，导致铭万公司在不具备塔式起重机拆装资质的情况下，承接事故塔式起重机的安装、拆卸业务，对事故发生负有责任，建议由市安监局按照《安全生产法》第八十一条规定给予其10万元罚款。

4、季兵，南通启益公司明潭府项目部临时负责人、安全科长安全意识淡薄，未认真按照安全管理职责对塔式起重机拆卸作业进行监督管理；未审核韩玉坤施工队资质、作业人员资质，允许其进行塔式起重机拆卸作业；未对韩玉坤施工队伍安全技术交底

和安全教育；在监理责令暂时停止作业后，未采取有效措施坚决制止施工作业，对事故发生负有责任，建议南通启益公司按照内部管理规定予以辞退。

4、王锦如，南通启益公司明潭府项目部技术员。未认真履行安全管理职责，未审核塔式起重机拆卸方案和施工队伍、人员资质，未向韩玉坤施工队安全技术交底，对事故发生负有责任，建议南通启益公司按照内部管理规定予以辞退。

5、管建江，南通启益公司东营分公司工程部经理。未有效落实安全管理职责，安全检查不力，安全生产情况不了解，管理不到位，同意将塔式起重机的安装、拆卸作业发包给不具备资质的铭万公司；未督促工程部、项目部有关人员认真履行安全管理职责对事故发生负有责任，建议南通启益公司按照内部管理规定给予辞退。

6、管洪兵，南通启益公司董事、副总经理，东营分公司总经理。未有效履行安全管理职责，未落实安全生产责任制，未有效督促检查安全生产工作，未及时发现和消除安全事故隐患，对非法违法施工行为失察、失管，对事故发生负有责任，建议南通启益公司按照内部管理规定予以免职。

7、尹向东，南通启益公司董事长，法定代表人。作为公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，未有效督促管洪兵、明潭府项目部做好安全生产工作，对事故发生负有责任，建议由市安监局按照《安全生产法》第八十一条规定给予其10万

元罚款。

8、朱永军，东岳监理公司副经理，明潭府项目总监代表。发现塔式起重机拆卸违规作业后，未采取有效监理措施，未及时向市住房城乡建设委报告，未能有效履行总监代表职责，对事故的发生负有责任，建议市住房城乡建设委按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院393 号令）第五十八条规定，给予其责令停止执业11个月的处理。

9、王发明，原东岳监理公司监理员（2013年7月离职）。对韩玉坤施工队资质审核不严，未能发现韩玉坤使用伪造的塔式起重机拆装资质，对事故的发生负有责任，建议市住房城乡建设委按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院393 号令）第五十八条规定，给予其责令停止执业6个月的处理。

10、蔡鸿泰，原东岳监理公司副经理、明潭府项目总监（2014年3月离职）。对韩玉坤施工队资质把关不严，未能发现韩玉坤使用伪造的塔式起重机拆装资质，对事故的发生负有责任，建议市住房城乡建设委按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号令）第五十八条规定，给予其责令停止执业6个月的处理。

11、董凤铭，东岳监理公司董事长，法定代表人。作为公司安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责，对公司明潭府项目部监督管理不严，对事故发生负有责任。建议由市安监局按照《安全生产法》第八十一条规定给予其10 万元罚款。

12、陈美华，华鑫地产公司董事长，法定代表人。作为公司安

全生产第一责任人，未认真履行安全管理职责，在明潭府项目未办理报监手续和未取得施工许可的情况下，擅自开工建设；在未取得《国有土地使用证》情况下，违规办理明潭府项目《建设工程规划许可证》，对事故发生负有责任。建议由市安监局按照《安全生产法》第八十一条规定给予其10万元罚款。

（四）对监管部门及其有关人员的处理建议

1、张文波，中共党员，市建设工程质量监督站安全监督稽查室主任。作为安全监督稽查室负责人，审查明潭府项目《东营市建设工程施工安全报监书》不认真、不细致，未发现韩玉坤伪造东营鸿运塔机拆装吊运公司营业执照、塔式起重机拆装资质；对明潭府项目塔式起重机安全稽查工作不力，对事故发生负有直接监管责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条、第十七条，《事业单位工作人员处分暂行规定》第五条、第十七条之规定，建议给予其降低岗位等级处分。

2、韩其刚，市建设工程质量监督站安全监督稽查室职员。作为安全监督稽查室职员，审查明潭府项目《东营市建设工程施工安全报监书》不认真，未发现韩玉坤伪造东营鸿运塔机拆装吊运公司营业执照、塔式起重机拆装资质；对明潭府项目塔式起重机的安全稽查工作不力，对事故发生负有直接监管责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条、第十七条、《事业单位工作人员处分暂行规定》第五条、第十七条之规定，建议给予其降低岗位等级处分。

3、张玉明，市建设工程质量监督站质量安全监督一室主任。按照市建设工程质量监督站内部分工，作为明潭府项目质量监督和施工安全监督管理的负责人，对明潭府项目施工安全监督管理不到位，对事故发生负有监管责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条、第十七条之规定，建议给予其记过处分。

4、盖金光，中共党员，市建设工程质量监督站质量安全监督一室职员。按照市建设工程质量监督站内部分工，作为明潭府项目质量监督和施工安全监督管理人员，对明潭府项目施工安全监督管理不到位，对事故发生负有监管责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条、第十七条之规定，建议给予其记过处分。

5、刘庆，女，中共党员，市建设工程质量监督站质量安全监督一室职员。按照市建设工程质量监督站内部分工，作为明潭府项目质量监督和施工安全监督管理人员，对明潭府项目施工安全监督管理不到位，对事故发生负有监管责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条、第十七条之规定，建议给予其记过处分。

6、田文成，中共党员，市建设工程质量监督站站长。对明潭府项目的安全施工监管工作督促指导不到位、督促指导塔式起重机的日常监管和安全稽查工作不力，对事故发生负有主要领导责任依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条、

第十七条之规定，建议给予其记过处分。

7、聂绍果，中共党员，市住房城乡建设委党工委委员、副主任。分管市建设工程质量监督站，对明潭府项目施工安全监管工作督促指导不到位、督促指导塔式起重机的日常监管和安全稽查工作不力，对事故发生负有重要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条之规定，建议给予其行政警告处分。

8、卢峰，市建筑执法大队大队长。对明潭府项目无施工许可证开工建设查处不及时；对施工企业立案查处后未采取有效措施，致使工程继续无证施工，对事故发生负有主要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第五条、第十七条之规定，建议给予其记过处分。

9、曹立民，中共党员，市住房城乡建设委副调研员。分管法规科、市建筑执法大队，督促市建筑执法大队查处施工企业无证施工不力，对事故发生负有重要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第五条之规定，建议给予其行政警告处分。

10、杨强，中共党员，市城乡规划局行政审批科科员。在明潭府项目申请办理《建设工程规划许可证》时，未认真履行工作职责，对建设单位提供的有关资料审核把关不严，未发现使用伪造的《国有土地使用证》复印件行为，导致建设单位在未取得《国有土地使用证》原件情况下，违规为明潭府项目办理了《建设工程

规划许可证》，工作中存有失职行为，对事故发生负有监管责任，依据《城乡规划违法违纪行为处分办法》第十条第二款之规定，建议给予其行政记过处分。

11、建议对市住房城乡建设委党工委副书记由立志同志、市城乡规划局总规划师赵会才同志进行诫勉谈话。

12、建议责成市住房城乡建设委、市城乡规划局向市政府作出书面检查。

（五）对相关生产经营单位的处理

1、铭万公司未认真落实安全生产主体责任，未建立各项安全生产规章制度，未制定并落实安全生产责任制，不具备相应资质承揽塔式起重机拆装工程；在塔式起重机进行拆除前，未按照要求向市住房城乡建设委告知；未发现韩玉坤施工队伪造资质，未进行安全技术交底和安全教育，对事故发生负有责任，建议由市安监局根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第二款之规定对其给予罚款23万元的行政处罚；建议住建部门依法对其违反建筑施工相关法律法规的行为立案查处。

2、南通启益公司未认真落实安全生产主体责任，将塔式起重机拆装工程分包给不具备资质的铭万公司；资质审查程序混乱、管理不严格，与铭万公司签订租赁合同及编制施工方案时，未发现铭万公司提供的韩玉坤施工队资质系伪造；安全管理不到位，在塔式起重机拆除前，未核对韩玉坤施工队相关资质，未对韩玉坤施工队进行安全技术交底和安全教育；在监理方下达停止施工

指令后，未采取有效措施制止施工，对事故发生负有责任，建议由市安监局根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第二款之规定对其给予罚款23万元的行政处罚；建议住建部门依法对其违反建筑施工相关法律法规的行为立案查处。

3、东岳监理公司未认真落实安全生产主体责任，未有效履行安全监理职责，审核塔式起重机施工方案时，未发现韩玉坤施工队资质系伪造；未督促拆装单位施工前到市住房城乡建设委告知未对塔式起重机的拆卸现场进行有效监理；未向市住房城乡建设委报告韩玉坤施工队违规作业行为，对事故发生负有责任，建议由市安监局根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第二款之规定对其给予罚款23万元的行政处罚；建议住建部门依法对其违反建筑施工相关法律法规的行为立案查处。

4、华鑫地产公司未认真落实安全生产主体责任，未有效履行安全管理职责，在明潭府项目开工前未取得施工许可证，未向市住房城乡建设委报监；在未取得《国有土地使用证》情况下，伪造证件，办理明潭府项目《建设工程规划许可证》，建议由市安监局根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第二款之规定对其给予罚款23万元的行政处罚；建议住建部门依法对其违反建筑施工相关法律法规的行为立案查处。

五、事故防范措施建议

（一）生产经营单位要切实落实主体责任。东营市华鑫房地产有限公司、南通启益建设集团有限公司、东营市东岳监理工程有限责任公司和东营市铭万建筑机械租赁有限责任公司要深刻吸

取“11.1”建筑起重机械较大坍塌事故的沉痛教训，要严格按照法律法规规定从事生产经营活动。建设单位要依法依规办理相关审批手续，不得弄虚作假。施工单位要严格资质审查，防止将工程发包或雇佣无相应资质单位、队伍、人员施工，防止无资质队伍承揽工程项目。要进一步加强施工现场建筑起重机械安装（拆卸）施工作业安全管理，严格执行建筑起重机械安装、拆卸有关法规、标准规范，在安装（拆卸）作业前要到主管部门办理安装（拆卸）告知手续，经备案审查合格后方可进行施工作业。进行安装（拆卸）作业时必须由具有相应资质企业组织施工，现场作业人员要全部按规定持证上岗。监理等单位要加强施工现场安全管理，发现违章指挥、违章作业行为要及时制止，并采取有力措施，整改消除事故隐患。

（二）切实落实行业管理责任。各级各部门要切实加强建设工程行政审批工作的管理，严格按照国家有关规定和要求办理建设工程用地、规划、报建等行政许可事项，坚决防范未批先建的非法违法建设行为。要加强对建筑企业和施工现场的安全监管，坚决纠正和处理未批先建、边批边建等违法违规以及无资质建设施工等行为。要采取分片包干、责任到人的方式，推行“网格化”管理、“差别化”监管模式，提高监管效率，确保监管不留死角。

（三）深入开展工程建设领域“打非治违”和专项整治。各级住房城乡建设主管部门要深入组织开展建筑施工领域“打非治违”专项行动，严厉打击不办理施工许可、安全监督等法定手续擅自开工，不具备相关资质或超越资质范围承揽工程，建设单位将工程肢解发包或将工程发包给不具备相应资质的单位承担，建

筑起重机械不按规定进行备案，以及施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员无安全生产考核合格证书、特种作业人员无操作证书，从事建筑施工活动的非法违法行为。同时，认真按照省政府安委会办公室安排部署，深入开展建设工程落实施工方案专项活动，突出现场、深入一线，在各类建设工程现场开展“五整治五落实”工作，有效防范和遏制建筑施工事故。

（四）加强安全培训，提高施工现场作业人员安全技能水平和安全意识。各级住房城乡建设主管部门要按照“政府支持、市场运作、企业为主”的原则，督促施工单位落实三级安全培训制度做好相关人员培训有关工作。进一步强化对施工企业主要负责人项目负责人、专职安全员等安全管理“三类人员”，特别是特种作业人员的安全教育培训力度，不断提高从业人员安全管理水平和能力。

市政府“11.1”建筑起重机械较大坍塌事故调查组

2015年4月15日